



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/30/2023
מס' בקשה: 6/31/2023
תאריך הישיבה: 09/01/2023

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**לפני כבוד המפקח על רישום
מקרקעין מאיר פורת**

לוי תמר
התבור 4, רעננה

המבקשת:

נגד

**נציגות הבית המשותף ברחוב התבור 4, רעננה
באמצעות מר אילן גרהם**

המשיבה:

השעה 13:24 אין התייצבות מטעם הנציגות לדיון שהיה קבוע לשעה 13:00.

החלטה

לפניי בקשה דחופה במעמד צד אחד, שהוגשה בתאריך ט"ו בטבת התשפ"ג (8.1.2023),
(להלן – "הבקשה").

הסעדים המבוקשים בקצרה

1. הבקשה עניינה מתן צו עשה/מניעה המורה למשיבה להזמין טכנאי מעליות ולחבר מחדש את מעלית הבניין המשותף, כך שהיא תגיע גם לקומה החמישית, לקומת המבקשת.

2. הבית מושא הסכסוך נמצא ברחוב התבור 4 רעננה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 2.1.2005 והמוכר כחלקה 265 בגוש 7649 (להלן – "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בעל שש קומות ומכיל 15 דירות. לבית תקנון מוסכם מתאריך 2.1.2005 (להלן – "התקנון המוסכם").

הצדדים לבקשה

3. המבקשת, לוי תמר (להלן – "המבקשת") היא בעלת זכות החכירה של תת חלקה מספר 15 בבית המשותף, המצויה בקומה החמישית בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/30/2023
מס' בקשה: 6/31/2023
תאריך הישיבה: 09/01/2023

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. המשיבה היא נציגות הבית המשותף ברחוב התבור 4 רעננה (להלן – "המשיבה"), באמצעות אילן גרהם (להלן – "אילן").

תמצית טענות המבקשת בבקשה

5. בתאריך 4.1.2023 פנתה המשיבה, באמצעות אילן, לחברת המעליות "בלינר" וביקשה שהמעלית לא תעבור בקומה החמישית בבית המשותף (קומת המבקשת), וזאת לטענתה עקב חוב שלא שולם.

6. בימים אלו קיים סכסוך מתמשך בין השכנים בבניין, מקור הסכסוך הוא בגין חברת הניהול האחרונה בבניין, "חברת לידר ניהול ואחזקות", אשר הפרה חוזה כלפי הבניין ולא טיפלה כראוי בבעיית הרטיבות בבניין, עקב אי טיפולה של חברת הניהול נאלצה המבקשת לפנות לבעל מקצוע חיצוני.

7. לשיטת המבקשת כל תשלומי ועד הבית שולמו למעט קיזוז התשלום ששילמה לספק החיצוני עבור עבודתו. כתוצאה מכך נטען כי נוצר לה חוב בקופת וועד הבית, חוב שלמעשה אינו שלה אלא של חברת הניהול שהפרה את החוזה כלפי הבניין.

8. נציג ועד הבית, אילן, בחר שלא להגיש תביעה נגד חברת הניהול שלא ביצעה את עבודתה והחליט במקום להעניש את המבקשת. אילן החליט באופן לא חוקי למנוע את הגעת המעלית לקומה החמישית שבה המבקשת מתגוררת.

9. בנה של המבקשת נמצא כעת בשיקום של ניתוח מורכב שעבר בברך ועקב ניתוק המעלית אינו יכול לצאת מדירתה אפילו למטרות של בדיקות רפואיות, וסגירת המעלית כופה עליו ניתוק מפעילות רגילה.

10. לפיכך, המפקח על רישום מקרקעין מתבקש להורות למשיבה, באמצעות אילן, להזמין טכנאי מעליות ולחבר מחדש את המעלית כך שתגיע לקומה האחרונה, הקומה החמישית.

11. מייד באותו יום שבו הוגשה הבקשה (8.1.2023), ניתנה החלטתי לפיה על המבקשת להמציא החלטה זו לידי הנציגות באמצעות אילן, וכן הורתי לנציגות להגיש תגובתה בכתב עד לתאריך 9.1.2023 בשעה 10:00. כמו כן קבעתי את הבקשה לדיון במעמד הצדדים להיום (9.1.2023) בשעה 13:00.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/30/2023
מס' בקשה: 6/31/2023
תאריך הישיבה: 09/01/2023

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. היום בבוקר התקבלה תגובת הנציגות, באמצעות אילן (שהגיש את התגובה באמצעות דוא"ל) ובמסגרתה נטען כי אילן אינו ועד הבית או נציג הדיירים, שכן בעניין הבית המשותף מתנהל ללא ועד מספר שנים וכל דירה אחראית להתנהל לבדה מול חברת הניהול. עוד נטען כי אמנם אילן הוא זה שמורשה חתימה, יחד עם מר ניר שמש, אך אין זה מעיד על כך שהוא משמש כוועד הבית או מורשה לקבלת החלטות בבית המשותף. בנוסף טען אילן כי הבית המשותף מתנהל בשנתיים האחרונות על ידי חברה בשם מאי לידר (להלן "חברת הניהול"), אשר היא זו שאחראית על כל הניהול השוטף של הבית כולל הגביה. למבקשת חוב בסך של 2,100 ש"ח (להלן – "חוב המבקשת") שחלקו עוד מימי חברת ניהול קודמת. בישיבת הדיירים האחרונה שהתקיימה בתאריך 17.12.2022 הובהר למבקשת כי עליה להסדיר את החוב ובהחלטה שהתקבלה על ידי רוב בעלי הדירות הוחלט כי ככל שדייר לא ישלם את החוב יופסקו הדיירים השירותים בבנין.

13. עוד נטען על ידי אילן, כי הפסקת שירותי המעלית למבקשת התקבלה בהחלטה של רוב בעלי הדירות, מה עוד שהמבקשת הוזהרה כי ככל שלא תסדיר את חוב המבקשת, יופסקו השירותים שהיא מקבלת בבית המשותף. עוד טען אילן בתגובתו כי בסך הכל הוא התבקש לשלוח את המייל לחברת המעליות אך הוא לא קיבל את ההחלטה בעצמו שכן הוא לא משמש כוועד או כנציג הדיירים לכן אין יריבות בינו לבין המבקשת.

14. מיד לאחר שכתב התשובה הובא לידיעתי ניתנה על ידי החלטה לפיה אשמע את טענות הצדדים בדיון אשר קבוע היום לשעה 13:00, עוד ציינתי במפורש כי הן המבקשת והן מר אילן גרהם חייבים להתייצב לדיון.

15. יצוין כי החלטה זו נשלחה לצדדים, לרבות לאילן, באמצעות הדוא"ל השיפוטי, בשעה 09:12, כאשר, כעולה מתיק המזכירות, נערכה עם המבקשת ועם אילן שיחה טלפונית בשעה 10:12 אשר הודיעה להם על ההחלטה.

16. חרף זאת, כאמור, בחרה הנציגות ואילן שלא להתייצב לדיון שהיה קבוע בעניינם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/30/2023
מס' בקשה: 6/31/2023
תאריך הישיבה: 09/01/2023

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

17. לאחר שעיינתי בבקשה ושמעתי את המבקשת ואת בתה של המבקשת, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל. כך שעל נציגות הבית המשותף או על אילן גרהם, יחד ולחוד, לדאוג לכך כי מעלית הבית המשותף תגיע גם לקומה החמישית, לקומה שבה מתגוררת המבקשת, וזאת באופן מידי. להלן נימוקי:

18. לכל בעל דירה בבית המשותף קיימת הזכות לגישה ולשימוש סביר ברכוש המשותף. כאשר מעלית נחשבת כרכוש משותף אשר מצוי בבעלות כל הדיירים בבית המשותף. נציגות הבית המשותף או מי מטעמה לא יכולים למנוע מבעל דירה להשתמש ברכוש המשותף באופן סביר. כך שגם אם בעל הדירה חב כספים לנציגות אין היא או מי מטעמה, יכולים להעניש את בעל הדירה על ידי כך שיימנע ממנו הזכות הבסיסית של שימוש במעלית הבית המשותף.

19. התנהלות הנציגות ובתוכה התנהלותו של אילן אינה מקובלת עלי כלל ועיקר. למעשה מדובר בלקיחת החוק לידיים ובעשיית מעשה אסור. ככל שבעל דירה חב לטענת הנציגות כספים עליו לפעול באמצעים חוקיים לרבות הגשת תביעה בעניין, אך החוק אינו מאפשר לנציגות לעשות דין עצמי ולמנוע מבעל דירה לבצע שימוש סביר ברכוש המשותף ובכלל זה להשתמש במעלית. לעניין זה יפים הדברים שכתבה לאחרונה חברתי, כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אושרת ארפי-מוראי בעניין 5/1344/2022 בתאריך 3.10.2022 (טרם פורסם): **"בהתאם להוראות הדין, אין בחוב הרובץ לפתחו של מי מבעלי הדירות בבית המשותף בגין אי תשלום חלקו בהוצאות ההחזקה, כדי לשלול זכות שימוש העומדת לבעל דירה ברכוש המשותף, כדוגמת מעלית הבית המשותף. חובות נציגות הבית המשותף ובעלי הדירות בבית המשותף אינם מותנים זה בזה."**

20. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שהמבקשת גרה בקומה החמישית בבית המשותף, ומשכך החלטת הנציגות באמצעות אילן, אשר כתוצאה ממנה המבקשת לא יכולה להשתמש במעלית, אינה בגדר פעולה סבירה והגיונית שניתן לעשות, והדעת אינה סובלת זאת, שכן מדובר בשלילת חירותו של אדם אשר מונעת ממנו לצאת ולהיכנס לדירתו באופן חופשי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/30/2023
מס' בקשה: 6/31/2023
תאריך הישיבה: 09/01/2023

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. לא מצאתי לקבל את טענותיו של אילן שהוא אינו משמש בתפקיד בבית המשותף ואינו מהווה נציגות הבית המשותף. שכן מהמסמכים שאילן עצמו צירף לתגובתו עולה כי הוא זה עצמו שרשם את פרוטוקול ישיבת הדיירים ואף הוא זה שפנה לחברת המעליות לשם ניתוק קומת המבקשת מהמעלית. וממה נפשך, ככל שאילן עצמו אינו משמש כנציגות הבית המשותף הרי העובדה שהוא עצמו פנה לחברת המעליות בלא שעומדת מאחוריו הנציגות היא מעשה חמור עוד יותר שכן גם כך אין לנציגות סמכות לשלול מבעל דירה להשתמש במעלית, גם אם הוא חב כספים לכאורה, על אחת כמה וכמה כאשר הדבר נעשה על ידי בעל דירה אחר, אילן, שלטענתו הוא כלל אינו משמש כנציגות הבית המשותף. לכן כיצד יכול היה אילן לשלוח הודעה לחברת המעליות, אם אינו נציגות אלא רק בעל דירה ככל בעלי הדירות בבית המשותף?

22. עוד אציין כי בהתאם לדין ולפסיקה אין דבר כזה שבבית משותף לא תהיה נציגות הבית המשותף כך שאין ריק של חוסר נציגות בבית המשותף. החוק אינו מכיר במצב של היעדר נציגות, ומי שטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית, עליו להראות נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוב') ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (עש"א (מחוזי חי') 9047-03-19 **תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1**, חדרה (נבו, 28.04.2019)). בתגובתו אילן לא טען כי קיימת נציגות אחרת אלא טען כי לבית המשותף אין נציגות, דבר שכאמור לא אפשרי מבחינת חוק המקרקעין.

מה עוד שהסכם הניהול שצירפה המבקשת מעלה כי הוא נחתם מול נציגות הבית המשותף, חברת הניהול היא חברת ניהול ולא חברה מתחזקת. ולכן האחריות לדאוג לתחזוקת הרכוש המשותף מוטלת על נציגות הבית המשותף ולא על חברת הניהול במישרין.

23. עיינתי היטב גם בפרוטוקול ישיבות דיירים שצירף אילן לתגובתו, הן לנספח מס' 1 לתגובתו, והן לנספח מס' 3 לתגובתו, אולם בכל אלו אין בהם כדי מתן זכות לאילן או למי מטעמו או לנציגות להפסיק את פעילות המעלית כך שתמנע מהמבקשת את האפשרות להגיע לדירתה בקומה חמישית. גם אם רוב בעלי הדירות, לטענת אילן, הסכימו לכך, אין הדבר עומד בקנה אחד עם הוראות הדין והחוק. שכן על מנת שתיפגע זכותו הקניינית של בעל דירה יש צורך בהסכמתו המפורשת, וכך מורה סעיף 12(ב) לתקנון המצוי אשר מופיע בתוספת לחוק המקרקעין, וזו לשונו: "**החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/30/2023
מס' בקשה: 6/31/2023
תאריך הישיבה: 09/01/2023

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה.
(ההדגשות אינן במקור, מ"פ).

24. כך שגם אם התקבלה החלטה על ידי בעלי הדירות, הרי שככל שמדובר בהחלטה שיש בה להטיל סנקציות מכל סוג שהוא על בעל דירה, הדבר כפוף להסכמתו של אותו בעל דירה באופן מפורש. יצוין כי אני מודע לכך שלבית המשותף תקנון מוסכם, אך הוא שותק, לכן חלות הוראות התקנון המצוי כאמור.

25. לפני סיום, אציין כי לא נעלמה מעיני כאמור הטענה שהמבקשת חבה כספים לקופת הנציגות, וכן לא נעלמה מעיני טענת המבקשת שיש לקזז סכומים אלו. אולם ככל שלצדדים יש טענות בקשר עם התנהלות כספית הקשורה ברכוש המשותף ובתשלומים שוטפים, הדרך לבררן היא באמצעות פניה להליכים המתאימים ולא באמצעות עשיית דין עצמי.

26. ער אני לכך, שסעד זמני המביא לשינוי במצב הדברים הקיים עוד בטרם ניתנה הכרעה סופית בתובענה, ראוי שיינתן רק במקרים חריגים בהם נוכח בית המשפט כי התערבותו חיונית כדי למנוע תוצאה קשה ביותר, וכי לולא התערבותו צפוי להיגרם למבקש הסעד הזמני נזק משמעותי אשר אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי (ראו והשוו רע"א 3907/22 אוהד בוכריס נ' יהודה אברהמי, בפסקה 11 (נבו 09.08.2022); רע"א 2071-21 חצרי אלף בית דוד המלך בע"מ נ' אזורים בנין (1965) בע"מ (נבו, 13.07.21)). אך כאמור אני סבור כי במצב דברים זה ללא התערבות מיידי צפוי להיגרם למבקשת ולבני ביתה נזק משמעותי שלא ניתן לכימות כספי במיוחד לאור המצב הרפואי של בנה אשר זקוק כאמור לטיפול רפואי ולאפשרות לצאת מדירת המבקשת לצורך כך.

27. אשר להוצאות הבקשה, מכיוון שבניגוד להחלטתי לא התייצב אילן לדיון היום, ומכיוון שהבקשה התקבלה, יש לפסוק את הוצאות הבקשה לטובת המבקשת. וזאת בהתאם להוראות תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט-2018, אשר קובעת כברירת מחדל כי בכל דיון בבקשה יש לפסוק את הוצאותיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/30/2023
מס' בקשה: 6/31/2023
תאריך הישיבה: 09/01/2023

מפקח/ת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסיכום:

28. אני מורה לנציגות הבית המשותף ברחוב התבור 4 רעננה או למר אילן גרהם, יחד ולחוד, לדאוג לכך שלא יאוחר מתאריך 10.1.2023 בשעה 09:00 תחובר מעלית הבית המשותף לקומה 5 בבית המשותף, וזאת על חשבון המשיבה. צו זמני זה יישאר על כנו עד למתן החלטה אחרת.

29. בנוסף, המשיבה תשלם למבקשת את הוצאות הבקשה, לרבות אגרה, בסך כולל של 2,100 ש"ח וזאת בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא סכום זה ריבית והפרשי הצמדה כדין עד למועד מלוא התשלום בפועל. בנוסף, מאחר שאילן לא התייצב לדיון וזאת חרף החלטתי המפורשת כאמור, אני מורה כי על אילן גרהם לשלם למבקשת סך של 300 ש"ח. סכום זה ישולם למבקשת בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא סכום זה ריבית והפרשי הצמדה כדין עד למועד מלוא התשלום בפועל.

30. על המבקשת להגיש את התביעה העיקרית עד לתאריך 23.1.2023.

המזכירות תמציא החלטה זו למשיבה באמצעות כתובת הדוא"ל של אילן.
ניתן היום, ט"ז טבת תשפ"ג, 09 ינואר 2023, בנוכחות המבקשת ובתה ובהעדר המשיבה.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח - תקווה